

1502630-79.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... determinantes para a vítima ceder ao roubo. Por estas razões, a pena deve receber aumento de 3/8 resultando em uma reprimenda de 5 anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502630-79.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502630-79.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINICIUS WENDEROSCK DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

VINÍCIUS WENDEROSCK DOS SANTOS e ENDREW GABRIEL PUPO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no 157, § 2º, II e V e §2º -A, inciso I do Código Penal, porque ao que consta, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 18h20min, na altura do numeral 80 da Rua Mônaco, nesta Comarca, agindo com unidade de desígnios, subtraiu, juntamente com outros indivíduos, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, e mantendo a vítima em seu poder, com restrição de sua liberdade, o veículo da marca Honda, modelo HR-V EX CVT, de cor preta e placas EVW9768, apreendido (fls. 17/18) e não avaliado, 1 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Not 8, apreendido (fls. 17/18) e não avaliado, e a quantia de R\$ 3.368,90 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), pertencentes à vítima Adriana Jussara de Oliveira. A denúncia foi recebida (fls. 112/113). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação (fls. 176/178).

Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se ao interrogatório.

Em debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência do pedido condenatório, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por ausência probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05/09 e pelas demais provas coligidas nos autos.

Acerca da Autoria verifico que restou suficientemente provada a autoria do acusado. Com efeito, a vítima ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA disse que estava em seu veículo e em determinado momento viu os acusados na rua aparentando estarem soltando pipa e por isso reduziu a velocidade do veículo, momento em que foi abordada por eles com arma de fogo. Um dos acusados assumiu a condução do veículo e a ordenaram que ela sentasse no banco de trás, na sequência utilizaram compras com o seu cartão de débito, ela passou duas horas em poder dos acusados e após foi liberada. Disse que em todo o momento foi ameaçada por arma de fogo.

O policial militar ABNER MATHEUS DIAS SANTOS disse que um dia após aos fatos estava em patrulhamento e avistou o veículo e ao ligar o sinal luminoso da viatura, eles teriam empreendido fuga em alta velocidade até que em determinado momento vieram a colidir o veículo, sendo abordados e confessaram o delito.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar BRUNO AUGUSTO SOARES PEREIRA. Os acusados confessaram o delito. Disseram que efetuaram o roubo, com restrição da liberdade da vítima, mas negaram o uso da arma de fogo.

Assim, o contexto probatório bem demonstra a autoria delitiva, já que o reconhecimento foi confirmado pela vítima e pelos policiais.

As qualificadoras, por sua vez, restaram bem delineadas. Houve emprego de arma de fogo, conforme claramente declarado pela vítima. Pudera, sem ameaça de tal gravidade, os agentes criminosos dificilmente conseguiriam atingir seu intento. As declarações sobre o emprego da arma de fogo foram categóricas, sendo suficiente a prova oral para a comprovação de tal causa de aumento.

A ausência de apreensão da arma de fogo e de seu laudo é irrelevante neste caso, em razão da prova oral contundente. E, sabe-se que a ausência de laudo não é apta a afastar a majorante (neste sentido:TJSP; Apelação 0024888-97.2017.8.26.0564;

Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal).

A pluralidade dos agentes com unidade de desígnios para subtração é incontroversa, eis que a ofendida narrou a abordagem por duas pessoas com arma de fogo.

Da mesma forma, restou configurada a restrição da liberdade da vítima, pois ela ficou em torno de duas horas sob poder dos acusados.

Por conseguinte, provada a autoria e materialidade do crime de roubo com duas causas de aumento de pena, a parcial procedência do pedido condenatório é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, observo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena no mínimo legal, é dizer, em 4 anos reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, pois a confissão não pode conduzir a redução da pena além do mínimo legal, pelo que mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase é preciso reconhecer que existem causas de aumento de pena (concurso de agentes, arma de fogo e restrição da liberdade da vítima).

Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Nesta senda, é certo que o concurso de agentes, a restrição da liberdade da vítima e a arma de fogo tolheram qualquer possibilidade de resistência das vítimas, o que exasperou a gravidade concreta da ação, já que as causas forma determinantes para a vítima ceder ao roubo. Por estas razões, a pena deve receber aumento de 3/8 resultando em uma reprimenda de 5 anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de ½, se presentes as cinco causas especiais de aumento "

(RJDTACrim 63/64).

Presente ainda a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo, assim, aumento a pena em 2/3, passando para 9 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Não há falar, advirto, em adoção de apenas uma causa de aumento, a teor da faculdade dada ao julgador pelo art. 68, par. único, do CP. Ora, a imposição somente da majorante mais robusta acarretaria manifesta ofensa ao princípio da individualização da pena, na medida em que o indivíduo que cometesse um roubo sozinho, armado, receberia a mesma objurgação daqueles que, igualmente municiados de aparato bélico, perpetrassem a rapina em comparsaria (como o caso dos presentes autos), situação na qual a vulnerabilidade do bem jurídico é potencializada. Ou seja, dar-se-ia tratamento igual a situações absolutamente desiguais.

De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo.

No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel.

MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe13/12/2018. Na mesma linha, Guilherme de Souza NUCCI: Código penal Comentado, 19a.Edição, Ed Forense, p.984).

Enfim, justificado o aumento cumulativo das duas majorantes.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, diante do montante da pena e levando-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR VINÍCIUS WENDEROSCK DOS SANTOS e ENDREW GABRIEL PUPO DOS SANTOS, como incurso nos no 157, § 2º, II e V e §2º -A, inciso I do Código Penal à pena 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Os réus serão mantidos na prisão em virtude de terem permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta dos réus frustrarem a execução da lei penal. Recomende-se-os na prisão em que se encontram. Com o trânsito em julgado, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, se o caso.
PIC

Vargem Grande Paulista, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA